



MENTORIA TITÃ

FOCO 95+

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR

PROCESSO, JUIZ, AUXILIARES E PARTES

RELAÇÃO PROCESSUAL • IMPEDIMENTO • SUSPEIÇÃO • MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE • ACUSADO • DEFENSOR

DPPM • AULA 06

4 QUESTÕES REAIS

ZERO AUTORAL

ATUALIZADA PARA 2026

Inclui a Lei 14.752/2023: abandono da defesa no CPPM exige justo motivo previamente comunicado ao juiz; se houver abandono, a defesa deve ser recomposta.

CFO PMAL 2026

DIA 08 • 4ª AULA

MENTORIA TITÃ • FOCO 95+



MAPA DE COMBATE

SUJEITOS • FUNÇÕES • IMPARCIALIDADE • DEFESA

A RELAÇÃO EM 5 MOVIMENTOS



BIZU-MÃE

MP acusa; juiz julga; defensor defende. Quando a banca mistura essas funções, normalmente há erro. O segundo foco é separar IMPEDIMENTO (causa objetiva) de SUSPEIÇÃO (dúvida subjetiva sobre isenção).

QUATRO ARMADILHAS DE PROVA

OFERECIMENTO

é ato do Ministério Público



RECEBIMENTO

é ato do juiz

IMPEDIMENTO

hipótese objetiva do CPPM



SUSPEIÇÃO

amizade, inimizade, interesse etc.

CORRÉU OFENDIDO

regra: não assiste o MP

MAS

APÓS ABSOLVIÇÃO

há exceção legal

ABANDONO

defensor não larga livremente



RECOMPOSIÇÃO

novo defensor / DP / dativo



QUANDO O PROCESSO COMEÇA?

CPPM ARTS. 34 E 35

TRÊS FUNÇÕES, TRÊS SUJEITOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

Exerce o direito de ação.

ACUSADO

Exerce o direito de defesa.

JUIZ

Exerce o poder de jurisdição.

DENÚNCIA RECEBIDA



PROCESSO INICIA



CITAÇÃO

relação se efetiva

1

CEBRASPE • PM-PA • OFICIAL • 2023 • QUESTÃO 52 / Q2364952

Considere-se que um tenente da polícia militar, durante o serviço de fiscal, cometa crime propriamente militar ao praticar violência contra vigia em serviço. Nessa situação hipotética,

- A) a ação pode ser oferecida por denúncia do MP ou queixa, independentemente da inércia.
- B) o processo inicia com o oferecimento da denúncia e se efetiva com o recebimento.
- C) o MP pode desistir da ação até o recebimento da denúncia.
- D) o MP exerce o direito de ação e também o poder de jurisdição.
- E) o processo inicia com o recebimento da denúncia pelo juiz e se efetiva com a citação do acusado.

GABARITO: LETRA E

É a literalidade do art. 35. Oferecer denúncia não inicia o processo; receber é ato do juiz. A jurisdição pertence ao juiz, não ao Ministério Público.



JUIZ: IMPARCIALIDADE É O CENTRO

CPPM ARTS. 36 A 38

O juiz deve prover a regularidade do processo e a execução da lei, mantendo a ordem dos atos. Sua independência é funcional: não pode atuar quando houver causa legal que comprometa a imparcialidade.

IMPEDIMENTO X SUSPEIÇÃO

IMPEDIMENTO - ART. 37

Causa objetiva. Ex.: juiz ou familiar até o 3º grau atuou no processo em função incompatível; juiz foi testemunha; julgou a mesma questão em outra instância; é parte/interessado.

SUSPEIÇÃO - ART. 38

Causa ligada à isenção subjetiva. Ex.: amizade íntima, inimizade, relações de crédito/débito e outras situações descritas no CPPM.

ATALHO DE PROVA

Participação funcional objetiva do próprio juiz ou de familiar no MESMO PROCESSO → pense primeiro em IMPEDIMENTO. Relação pessoal/interesse capaz de gerar dúvida sobre isenção → pense em SUSPEIÇÃO.

EFEITO FORTE DO IMPEDIMENTO

ATOS PRATICADOS POR JUIZ IMPEDIDO

CPPM: considerados inexistentes

A banca pode usar "anuláveis" como palavra sedutora. O CPPM traz formulação mais radical para os atos do juiz impedido.



FUNÇÃO

ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO

O Ministério Público promove a ação penal militar e atua na fiscalização jurídica da persecução. A função acusatória não o obriga a buscar condenação a qualquer custo: pode opinar pela absolvição quando houver razões de fato ou de direito.

IMPEDIMENTO DO MP

função anterior no processo / vínculo objetivo

SUSPEIÇÃO DO MP

amizade, conselho, crédito/débito e outras relações pessoais

2

CEBRASPE • PM-DF • OFICIAL 2º TENENTE • 2026 • Q4126995

Conforme as hipóteses de impedimento estabelecidas no CPPM, estará impedido de atuar no processo penal militar o membro do Ministério Público que

- A) seja amigo íntimo do acusado.
- B) tenha aconselhado anteriormente o acusado.
- C) seja credor do acusado.
- D) tenha atuado como defensor do acusado no mesmo processo.**
- E) seja presidente de sociedade ligada ao acusado.

GABARITO: LETRA D

Atuar como defensor no mesmo processo é causa objetiva de impedimento (art. 57). As demais alternativas reproduzem hipóteses típicas de suspeição do art. 58.

PEGADINHA 2026

A CEBRASPE fez exatamente o que você deve esperar: colocou quatro hipóteses de suspeição ao lado de uma causa de impedimento. Não marque pela “sensação de parcialidade”; classifique pelo dispositivo.



ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

CPPM ARTS. 60 A 68

QUEM PODE E O QUE PODE

LEGITIMIDADE

Ofendido, representante legal e sucessor admitido pela lei podem auxiliar o Ministério Público.

ATUAÇÃO

Pode propor prova, formular perguntas, apresentar quesitos em perícia nas hipóteses legais, juntar documentos e atuar nos recursos do MP.

LIMITE

A assistência não pode criar impedimento do juiz, do MP ou do escrivão; se criar, a admissão pode ser cassada.

3

CEBRASPE • PM-RO • OFICIAL COMBATENTE • 2022 • Q1972367

Em relação aos sujeitos do processo penal militar, assinale a opção correta.

- A) Ao assistente não será permitido apresentar quesitos em perícia, salvo se requerida pelo MP.
- B) O acusado graduado perderá as prerrogativas do posto ou graduação durante o processo.
- C) O ofendido que for corréu jamais poderá intervir como assistente.
- D) O defensor não pode ser parente do juiz, MP ou escrivão apenas até o 2º grau.
- E) O assistente regularmente admitido pode ser excluído se sua presença gerar impedimento para juiz ou órgão acusatório.

GABARITO: LETRA E

A letra E reproduz a lógica do art. 68. A erra o alcance dos quesitos; B contraria o art. 73; C ignora a exceção após absolvição definitiva; D troca o 3º pelo 2º grau.



ACUSADO: QUEM É NO PROCESSO?

CPPM ARTS. 69, 70 E 73

CONCEITO PROCESSUAL

DENÚNCIA RECEBIDA



PESSOA IMPUTADA = ACUSADO

No CPPM, acusado é a pessoa a quem é imputada a prática de infração penal em denúncia recebida pelo juiz. A definição conversa diretamente com o art. 35: o recebimento marca o início do processo.

NOME INCERTO NÃO PARALISA

IDENTIDADE FÍSICA CERTA

A impossibilidade de identificar o verdadeiro nome não retarda o processo se a identidade física estiver suficientemente certa. Depois, os dados podem ser retificados.

PRERROGATIVAS MILITARES

O acusado oficial ou graduado não perde, por isso, as prerrogativas do posto ou graduação. O CPPM disciplina inclusive a forma de acompanhamento quando preso/conduzido.

PEGADINHA

PROCESSADO ≠ DESPROMOVIDO. A existência da ação penal, por si só, não apaga a posição hierárquica do acusado. Foi exatamente um dos distratores usados pela CEBRASPE na PM-RO 2022.

CURADOR

Se o acusado for incapaz nos termos legais, o juiz providencia curador. Não confunda curadoria processual com substituição automática do defensor técnico.



DEFENSOR: DEFESA TÉCNICA É OBRIGATÓRIA

CPPM ARTS. 71, 74 A 76

REGRA DE OURO

NENHUM ACUSADO É PROCESSADO OU JULGADO SEM DEFENSOR

A proteção vale inclusive para ausente ou foragido. O acusado pode defender-se pessoalmente apenas se tiver habilitação legal para isso. Quando necessário, haverá defensor público ou advogado nomeado.

AUSÊNCIA X ABANDONO

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Se a ausência do defensor for motivada e o ato for indispensável, o ato pode ser adiado. Repetição pode levar à substituição.

ABANDONO

Não pode ocorrer sem justo motivo previamente comunicado ao juiz. A Lei 14.752/2023 reforçou a responsabilização disciplinar e a recomposição da defesa.

PARENTE DO JUIZ / MP / ESCRIVÃO

O CPPM impede a defesa pelo cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o TERCEIRO GRAU, do juiz, do representante do Ministério Público ou do promotor.

MEMÓRIA RÁPIDA

DEFESA NÃO SOME. Se o defensor sai, o sistema precisa recompor a defesa técnica.



ANTES DE MARCAR QUESTÃO ANTIGA, OLHE A REDAÇÃO NOVA

§ 6º

ABANDONO DO PROCESSO

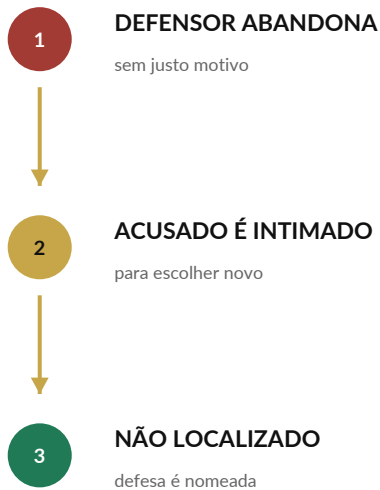
O defensor não pode abandonar o processo sem justo motivo previamente comunicado ao juiz. A consequência indicada pela lei é responsabilização disciplinar perante o órgão correicional competente.

§ 8º

RECOMPOR A DEFESA

Havendo abandono, o acusado é intimado para constituir novo defensor. Se não for localizado, deve ser nomeado defensor público ou advogado dativo.

ROTA DE PROVA



ATENÇÃO

A Lei 14.752/2023 revogou os antigos §§ 5º e 7º do art. 71. Em material desatualizado, esses parágrafos podem aparecer como se ainda estivessem vigentes.



QUEM FISCALIZA E DENUNCIA?

MINISTÉRIO PÚBLICO • QUESTÃO DIRETA

Em prova de carreira militar, a banca também cobra por linguagem simples: quem acompanha juridicamente a investigação e, havendo justa causa, leva a acusação ao Judiciário? A resposta continua sendo o Ministério Público competente.

4

CEBRASPE • PM-PA • SOLDADO • 2023 • Q2336124

Em um processo penal militar, a autoridade responsável por fiscalizar a investigação e, posteriormente, oferecer denúncia é o

- A) promotor de justiça militar.
- B) delegado de polícia.
- C) advogado de defesa.
- D) oficial de justiça militar.
- E) comandante da unidade militar.

GABARITO: LETRA A

A denúncia é atribuição do Ministério Público. Polícia judiciária investiga; defesa patrocina o acusado; oficial de justiça cumpre atos de comunicação; comandante não substitui o titular da ação.

5 PEGADINHAS PARA FECHAR

1

MP ≠ JUIZ

ação e jurisdição não se confundem

2

IMPEDIMENTO ≠ SUSPEIÇÃO

classifique a hipótese pelo CPPM

3

2º GRAU ≠ 3º GRAU

defensor: parentesco vai até o terceiro

4

CORRÉU ≠ "NUNCA"

há exceção legal para assistência

5

ABANDONO ≠ FIM DA DEFESA

o sistema recompõe a defesa técnica



MAPA FINAL + RASTREABILIDADE

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

SE VOCÊ LEMBRAR SÓ ISSO

01

RELAÇÃO

MP exerce ação; acusado exerce defesa; juiz exerce jurisdição.

02

INÍCIO

Processo começa com o recebimento da denúncia; efetiva-se com a citação.

03

JUIZ

Impedimento = causa objetiva; suspeição = relação/interesse que põe isenção em dúvida.

04

MP

É órgão de acusação; também tem impedimento e suspeição; pode opinar pela absolvição.

05

ASSISTENTE

Auxilia o MP dentro dos limites legais; não pode criar impedimento.

06

DEFESA

É obrigatória; abandono exige justo motivo comunicado e recomposição da defesa.

RASTREABILIDADE

- Decreto-Lei 1.002/1969 (CPPM), texto compilado: arts. 34 a 38, 54, 57 a 76.
- Lei 14.752/2023: abandono do processo pelo defensor - alteração do art. 71 do CPPM.
- Q1: CEBRASPE PM-PA Oficial 2023 - questão 52 / Q2364952 - gabarito E.
- Q2: CEBRASPE PM-DF Oficial 2º Tenente 2026 - Q4126995 - gabarito D.
- Q3: CEBRASPE PM-RO Oficial Combatente 2022 - Q1972367 - gabarito E.
- Q4: CEBRASPE PM-PA Soldado 2023 - Q2336124 - gabarito A.

DIA 08 • AULA 04 CONCLUÍDA • DPPM AULA 06

PROCESSO • JUIZ • AUXILIARES • PARTES • 4 QUESTÕES REAIS • ZERO AUTORAL

DIA 08: 4/5 • FALTA 1 AULA